



Comune di Zoagli

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n°137 DEL 28-07-2026

OGGETTO: Resistenza in giudizio avanti al T.A.R. Liguria contro il ricorso promosso dai sig.ri Dorotea Petrelli, Francesco Sanguineti e Andrea Sanguineti per l'annullamento dei provvedimenti in data 06/05/2026 e prot. n. 6758 del 07/05/2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, previa osservanza delle modalità prescritte per la sua convocazione, nella sede del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori che previa effettuazione dell'appello nominale risultano:

Viale Roberto	SINDACO	Presente
Sbuffini Christian	VICE SINDACO	Presente
Zannoni Michela	ASSESSORE	Presente

Risultano pertanto presenti n. 3 componenti ed assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Rossella Caprara.

Il Roberto Viale, nella qualità di SINDACO, invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Comune di Zoagli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati in calce;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

Con successiva, separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, la Giunta dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n°267/2000, in relazione alla necessità espressa nell'allegata proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Resistenza in giudizio avanti al T.A.R. Liguria contro il ricorso promosso dai sig.ri Dorotea Petrelli, Francesco Sanguineti e Andrea Sanguineti per l'annullamento dei provvedimenti in data 06/05/2026 e prot. n. 6758 del 07/05/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE:

- In data 6 luglio 2026, i sig.ri Dorotea Petrelli, Francesco Sanguineti e Andrea Sanguineti, tramite il proprio legale Avv. Prof. Daniele Granara, hanno notificato al Comune di Zoagli un ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
- Tale ricorso è volto all'annullamento, previa sospensione:
 - del provvedimento in data 6 maggio 2026, a firma del Segretario Comunale Reggente, ad oggetto *"Comunicazione di avvio del procedimento e di annullamento d'ufficio dell'istanza prot. n. 14414 del 31/10/2025 Pratica n. 347-025 - inerente richiesta di autorizzazione*



Comune di Zoagli

paesaggistica semplificata per la realizzazione di box cicli e motocicli presso fabbricato bifamiliare di Via Aurelia KM 488+750 (F. 16 M. 142 e 143 CT)";

- del provvedimento prot. n. 6758 in data 7 maggio 2026, a firma del Segretario Comunale, ad oggetto *"Provvedimento di rigetto d'ufficio dell'istanza in sanatoria (ex art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001) presentata in data 01/11/2025 (prot. n. 14416 Pratica n. 348-025) per la realizzazione di box cicli e motocicli presso l'immobile sito in Via Aurelia KM 488+750*
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

CONSIDERATO CHE:

- L'immobile e le relative aree oggetto del contenzioso sono individuate al N.C.T. del Comune di Zoagli al Foglio 16, Mappali 142 e 143.
- I ricorrenti deducono diversi motivi di illegittimità, tra cui:
 - Incompetenza del Segretario Comunale alla sottoscrizione e adozione dei provvedimenti in luogo del Responsabile dell'Area Tecnica;
 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi;
 - Violazione del principio di tipicità degli atti per illegittimo "annullamento d'ufficio" dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
 - Difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 (cd. Salva Casa);
 - Mancata applicazione della possibilità di condizionare il titolo ad interventi di adeguamento o ripristino ex art. 36-bis, comma 2, D.P.R. 380/2001;
 - Assegnazione di un termine di 60 giorni in luogo di 90 giorni per la demolizione spontanea, assumendo la violazione del giudicato di cui alla sentenza TAR Liguria n. 1092/2014.
- È stata formulata istanza cautelare di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

RICHIAMATO l'art. 29, comma 4 dello Statuto Comunale, che attribuisce alla Giunta la competenza ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio;

VISTI i pareri espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **Di autorizzare il Sindaco** a costituirsi in giudizio nel ricorso instaurato avanti al T.A.R. Liguria dai sig.ri Dorotea Petrelli, Francesco Sanguineti e Andrea Sanguineti (notificato in data 06/07/2026) per difendere la legittimità dell'operato dell'Ente.
2. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti necessari per l'individuazione di un legale di fiducia a cui conferire il mandato di rappresentanza e difesa del Comune.
3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio per la fase cautelare.



Comune di Zoagli



Comune di Zoagli

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 27-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Roberto Vignale

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 27-07-2026

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Francesca Tarabocchia



Comune di Zoagli

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Roberto VIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossella CAPRARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi al n. 600

Zoagli, 29-07-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Rossella Caprara

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La suesesa deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile contestualmente alla sua adozione, per
effetto di apposita distinta e separata dichiarazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.

Zoagli, 29-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossella Caprara